

징 계 요 구

1. 제 목 : 직원 품위 손상 등에 따른 복무규정 위반
2. 징계대상자 : ▼▼▼ □□□ ■■■■■ ◇◇◇
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ’13. 4. 1.부터 현재까지 ▼▼▼ □□□에서 ■■■■■으로 근무하며 입소자 생활지원 등 ■■■■■서비스 업무를 담당하는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)은 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있으며,

이러한 ‘품위유지의무’에 대하여 판례는, “‘품위유지의무’는 직무와 관련된 부분은 물론 사적인 부분에 있어서도 건실한 생활을 할 것을 요구하는 것이고 여기에서 품위라 함은 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말한다고 할 것이다.”[대법원1998.2.27., 선고,97누18172 판결]”라고 판시하며, 정의하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 직무 관련 분야에서는 물론 사적인 영역에서도 공공기관의 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다. 특히, 사생활 상의 비행이 기관의 사회적 평가를 훼손할 염려가 있거나, 기업질서와 근무분위기에 부정적인 영향을 미치는 경우에는 이를 단순히 사생활에 국한된 비위 행위에 불과하다고 볼 수만은 없을 것이므로, 이러한 품위유지의무를 위반하는 직원의 비위행위는 마땅히 징계의 사유가 될 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자와 ▼▼▼▼ ●●●은 각자 ㉹㉹㉹가 존재함에도, 2022년 하반기부터 □□□□□ 3월경까지 ○○○○으로 교체하며 지속적인 ㉹㉹㉹를 가졌습니
다.

또한, 징계대상자는 □□□□□ 7월경 ▼▼▼ 복도 등 공개된 장소에서 ▼
▼▼▼의 부적절한 여자관계에 대하여 발언하거나, 다른 직원의 ㉹㉹에 대하여
사실 관계가 확인되지 않은 내용을 일부 직원에게 전달하는 등의 행위를 하였고
이로 인하여, ▼▼▼과 부하직원들에 관한 ○ ○○이 직원들 사이에 확산됨
에 따라, 근무 환경에 부정적인 영향을 미친 책임이 있습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 해당 기간에 ▼▼▼과 ●●●과 ○○○으로 교체한 사실에 대
하여 인정하였고, 그러한 행위에 있어 상대방의 지위 등에 근거한 위계나 위력
이 있던 것은 아니었다고 진술하였습니다.

또한, ▼▼▼과 여직원들 사이에 부적절한 관계가 있다는 발언을 ▼▼▼
내에서 공개적으로 하고, ▼▼▼과 다른 직원에 대하여 사실 관계가 확인되지
않은 내용을 언급한 점에 대하여 반성한다고 하였습니다.

6. 결론

각각 ㉹㉹㉹가 있는 징계대상자와 ▼▼▼이 최근까지 ㉹㉹관계를 가진
점, 징계대상자가 근무 장소인 ▼▼▼ 내에서 공개적으로 부적절한 발언을 한
사실은 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)를 위반하는 행위에 해당합니다.

다만, 복무 질서를 문란하게 한 행위의 정도가 ▼▼▼▼과 비교하여 크지 않고, 조직 내 지위 및 ▼▼▼에 미치는 영향 등을 고려할 때, 징계대상자의 비위 정도는 경한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)을 위반한 사실이 확인되어, 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제4호에 의해 징계대상에 해당하므로 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항 관련 별표3 징계양정 기준의 품위유지의무 위반 항목을 적용하여 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 '경징계' 처분을 요구합니다. (감봉)

이 하 여 백

2024. 10.

감 사 이 창 화